Antwort auf einen Antrag einer betroffenen Person: Eingang bestätigen

Eine kurze Antwort, die den Eingang eines Antrags bestätigt, ein Aktenzeichen und das Datum nennt, bis zu dem die Antwort fällig ist, und die nächsten Schritte erklärt.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die englische Ausgabe für alle Länder des EWR: https://finoprivacy.com/documents/dsr-reply-acknowledge.html (auf Englisch). Für Unternehmen, Behörden und andere Stellen in Deutschland, die einen Antrag nach den Art. 15 bis 22 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhalten: für den Datenschutzbeauftragten, das Datenschutzteam oder den Inhaber eines kleinen Unternehmens, der antwortet.

NICHT ABGEDECKT

Anträge nach anderen Gesetzen (Informationsfreiheit, Patientenakten, Personalakten), die eine gesonderte Antwort erfordern können; nationale Regeln dazu, wann eine Mitteilung als eingegangen gilt (nach dem EDSA gibt es solche Regeln in einigen Mitgliedstaaten, Fußnote 90).

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026; Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71, Artikel 3, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

Wann Sie diese Antwort verwenden

Senden Sie sie, sobald ein Antrag eingeht. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, hält es *„für eine gute Praxis, dass die Verantwortlichen den Eingang von Anträgen schriftlich bestätigen“*, indem sie mitteilen, *„dass sein Antrag eingegangen ist und dass die Einmonatsfrist vom Tag X bis zum Tag Y läuft“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffer 57, S. 28). Der EDSA schreibt das zu Auskunftsanträgen; dieselbe Monatsfrist des Art. 12 Abs. 3 DSGVO gilt für alle Rechte der Art. 15 bis 22.

Was das Gesetz verlangt

Die Antwort ist *„unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags“* fällig (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). Für Auskunftsanträge beginnt die Frist nach dem EDSA, *„sobald der Antrag den Verantwortlichen über einen seiner offiziellen Kommunikationswege erreicht“*, und *„Es ist nicht erforderlich, dass der Verantwortliche von dem Antrag tatsächlich Kenntnis erlangt hat“* (Ziffer 159, S. 59). Ein Antrag über einen vom Verantwortlichen bereitgestellten Kommunikationsweg, der nicht der bevorzugte ist, ist *„im Allgemeinen als wirksam zu betrachten“* (Ziffer 53, S. 27).

Ist unklar, welches Recht die Person ausüben möchte, empfiehlt der EDSA nachzufragen; ein solcher Schriftwechsel *„berührt nicht die Pflicht des Verantwortlichen, unverzüglich tätig zu werden“* (Ziffer 48, S. 25). Verarbeitet der Verantwortliche eine große Menge von Informationen über die Person, kann er verlangen, *„dass die betroffene Person präzisiert, auf welche Information oder welche Verarbeitungsvorgänge sich ihr Auskunftsersuchen bezieht“* (Erwägungsgrund 63, einer der erläuternden Absätze am Anfang der DSGVO); nach dem EDSA kann die Frist dann ausgesetzt werden, bis die Person antwortet (Ziffer 159, S. 59).

Verlangen Sie nicht standardmäßig einen Identitätsnachweis: Art. 12 Abs. 6 DSGVO erlaubt das nur, wenn der Verantwortliche *„begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person“* hat, die den Antrag stellt (Art. 12 Abs. 6 DSGVO). Für diesen Fall gibt es die Antwort zur Identität in dieser Reihe.

Keine Rechtsberatung. Ein Entwurf, den eine Fachperson prüfen, übernehmen oder verwerfen soll. Die Bewertung liegt beim Verantwortlichen.

Quellen: Datenschutz-Grundverordnung, Verordnung 2016/679; EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten; Verordnung Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln; Fino: Response timeline.

Das Schreiben

Füllen Sie die Felder in geschweiften Klammern aus und streichen Sie die nicht zutreffenden Optionen. Berechnen Sie zuerst das Fälligkeitsdatum. Als Gegenstand des Antrags schreiben Sie zum Beispiel: Ihnen Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu erteilen, Ihre Daten zu berichtigen, Ihre Daten zu löschen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken, Ihnen Ihre Daten in einem wiederverwendbaren Format zu übermitteln, die Verwendung Ihrer Daten für einen Zweck einzustellen oder eine automatisierte Entscheidung zu überprüfen.

Der Absatz, der mit „Wir verarbeiten eine große Menge“ beginnt, ist freiwillig: Behalten Sie ihn nur, wenn Sie eine große Menge von Daten über die Person verarbeiten (Erwägungsgrund 63).

NAME DER STELLE, ANSCHRIFT,
DATENSCHUTZ-KONTAKT ODER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

NAME DER PERSON, ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE, DIE SIE VERWENDET HAT

DATUM

Betreff: Wir haben Ihren Antrag erhalten

Ihr Antrag vom DATUM DES ANTRAGS, eingegangen am EINGANGSDATUM. Unser Zeichen: AKTENZEICHEN.

PERSÖNLICHE ANREDE MIT NACHNAMEN,

vielen Dank für Ihren Antrag. Wir verstehen ihn so, dass Sie uns bitten, GEGENSTAND DES ANTRAGS, gestützt auf Art. ARTIKELNUMMER, 15 BIS 22 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Falls wir Sie missverstanden haben, teilen Sie uns das bitte mit.

Wir antworten Ihnen unverzüglich, spätestens bis zum FÄLLIGKEITSDATUM. Sollte sich der Antrag als komplex erweisen oder sollten wir viele Anträge erhalten, benötigen wir möglicherweise bis zu zwei weitere Monate; in diesem Fall teilen wir Ihnen das vor dem FÄLLIGKEITSDATUM mit und nennen die Gründe (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Wir verarbeiten eine große Menge von Informationen über Sie, zum Beispiel in SYSTEME ODER DIENSTE. Können Sie uns mitteilen, ob sich Ihr Antrag auf bestimmte Informationen oder Verarbeitungen bezieht, etwa auf einen Zeitraum oder einen Dienst? Wenn Sie das nicht möchten, antworten wir für alle Daten, die wir über Sie verarbeiten.

Die Bearbeitung ist für Sie unentgeltlich. Ihr Antrag wird von NAME ODER TEAM bearbeitet. Sie erreichen uns unter KONTAKT, UNSEREN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN UNTER ….

Mit freundlichen Grüßen

NAME UND FUNKTION DER UNTERZEICHNENDEN PERSON, für NAME DER STELLE

Vor dem Versand prüfen

Berechnen Sie das Fälligkeitsdatum mit dem Fristenrechner Response timeline von Fino (auf Englisch): ein Monat nach dem Tag des Eingangs (Fristende am gleichen Datum des Folgemonats oder, wenn es dieses Datum nicht gibt, am letzten Tag des Folgemonats), verschoben auf den folgenden Arbeitstag, wenn er auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt (EDSA, Ziffern 160 und 161, S. 59 und 60). Tragen Sie den Antrag in das Register ein (siehe das Verfahren in dieser Reihe). Hat die Person per E-Mail geschrieben, antworten Sie nach Möglichkeit per E-Mail, sofern sie nichts anderes angibt (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). Der Rechner kennt keine Feiertage: Prüfen Sie den Fälligkeitstag selbst.

So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Ihre Antworten: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.

Die Schreiben der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, automatisierte Entscheidungen.

Quellen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (EUR-Lex) • Verwendet für: Berechnung einer nach Monaten bemessenen Frist

Fino: Response timeline (auf Englisch) • Verwendet für: Berechnung der Monatsfrist